

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 중소기업기술분쟁·조정중재 운영세칙

◇ 제·개정 이유

중소기업 기술분쟁 조정·중재 제도의 효과적인 운영을 위하여 조정부장 간담회('24.2.27) 의견 등을 반영하여 고시 개정 추진

◇ 주요내용

가. 대리인 비용 지원 범위 확대(안 제23조의2 개정)

- 현재 신청인이 받을 수 있는 조정·중재 대리인 선임 비용 지원*을 피신청인(중소기업이면서 조정이 성립한 경우)도 받을 수 있도록 개정

* (현행) 신청인에게 최대 1,000만원까지 지원 →

(개정) 신청인에게 최대 1,000만원까지, 피신청인에게 최대 500만원까지 지원

나. 위원회 전담 전문위원 신설(안 제7조 제2항·제15조 제3, 4항·제16조 제2, 3항 신설, 제16조 제4항 개정)

- 조정부 및 중재부 판단의 쟁점 최소화, 성립률 제고를 위하여 위원회 전담 전문위원 배치 근거 마련

다. 실무에 맞게 규정 보완

- 위원장 업무 중 일부를 조정부장 또는 중재부장에게 위임할 수 있는 근거를 마련하여 실무상 편의 제고(안 제5조 단서 신설)
- 조정기간이 도과한 경우 조정안 작성을 하지 않을 수 있는 경우를 구체적으로 규정(안 제25조 개정, 제25조 개정에 따른 별지서식 개정)

라. 정의 규정 정비 등

- 실무상 사용되는 문서(기일조서, 조정조서, 조정안)의 정의 규정을 추가
(안 제2조 제7~9호 신설)
- ‘사실 조사’ → ‘사실조사’, ‘기일 조서’ → ‘기일조서’로 세칙 내 표기법
통일(안 제15조, 제19조 제3항 개정)
- 맞춤법에 맞게 띄어쓰기 정정(안 제23조의2 제1항 개정)
- 세칙의 시행일 규정(부칙 개정)